

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1357/2530

บริษัทโมดอนเคมีเคิล จำกัดฯ

โจทก์

บริษัทเซ็นทรัลไดนามิค จำกัด กับพวก

จำเลย

นายยุทธ จันทรภูมิ ทนายจำเลยที่ 2 ที่

3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 25

ความว่า เนื่องจากข้อเท็จจริงในคดีนี้มีมูลเริ่มต้นจากการค้าขายระหว่างบริษัท โจทก์ ซึ่งมีนายเด่นศักดิ์ประติธนายุทธ์เป็นกรรมการผู้จัดการ กับบริษัทจำเลยที่ 1 ซึ่งมีจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นกรรมการบริหารอยู่ในขณะนั้น และเกิดมีความขัดแย้ง ขึ้นระหว่างนายเด่นศักดิ์กับจำเลยทั้งสองถึงขั้นที่นายเด่นศักดิ์นำเอาเช็คที่จำเลยได้ ออกให้ในฐานะเป็นกรรมการบริหารบริษัทจำเลยที่ 1 ไปฟ้องเป็นคดีอาญาหลายคดี โดยฟ้องในนามตนเองบ้างในนามบริษัทโจทก์บ้าง ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงที่ได้ขึ้นมาสู่ การพิจารณาของศาลฎีการวม 3 ส่วนวน คือ คดีของศาลอาญาหมายเลขแดง ที่ 22278/2527 หมายเลขแดงที่ 21557/2527 และหมายเลขแดงที่ 27886/2527 และคดีนี้กับคดีอาญาทั้ง 3 ส่วนวนดังกล่าว พยานหลักฐานส่วนใหญ่เป็น พยานชุดเดียวกัน ผู้เป็นโจทก์ในคดีนั้นแม้จะฟ้องในนามของนายเด่นศักดิ์เป็นโจทก์ เอง หรือฟ้องในนามของบริษัทโจทก์ซึ่งมีนายเด่นศักดิ์เป็นกรรมการผู้จัดการ ก็ถือได้ ว่าเป็นโจทก์คนเดียวกัน จำเลยทั้งสองก็เป็นจำเลยในส่วนวนคดีเหล่านั้นด้วยทุกคดี หากศาลฎีการวมการพิจารณาคดีนี้กับคดีทั้ง 3 ส่วนวนดังกล่าวเข้าเป็นส่วนวน

เดียวกันแล้วก็จะเป็นการสะดวกต่อการพิจารณาของศาลและผลของการพิจารณาของศาลฎีกาน่าจะไม่คลาดเคลื่อนแตกต่างกันซึ่งจะให้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณีได้เป็นอย่างดี ยิ่ง โปรดสั่งรวมพิจารณาคดีนี้เข้าเป็นสำนวนเดียวกันกับคดีอาญาทั้ง 3 สำนวนดังกล่าว

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 84)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,91

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 รวม 4 กระทั่งปรับกระทังละ 50,000 บาท รวม 200,000 บาท ช้อนนำสืบของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงปรับ 100,000 บาทและให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3 ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นตัวการร่วมกระทำผิดกับจำเลยที่ 1 ด้วยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,91 จำคุกคนละกระทังละ 1 ปี รวมจำคุกคนละ 4 ปี ช้อนนำสืบของจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกคนละ 2 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ฯลฯ

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 82,81)

คำสั่ง

วิเคราะห์แล้ว เห็นว่าระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นคู่ความมิได้ขอให้รวม
การพิจารณาคดีดังกล่าว และพยานหลักฐานแต่ละสำนวนแยกกัน ในชั้นนี้หากรวม
พิจารณาเข้าด้วยกันย่อมไม่สะดวกในการพิจารณาพิพากษา จึงให้ยกคำร้อง

วิเคราะห์แล้ว เห็นว่าระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นคู่ความมิได้ขอให้รวม
การพิจารณาคดีดังกล่าว และพยานหลักฐานแต่ละสำนวนแยกกัน ในชั้นนี้หากรวม
พิจารณาเข้าด้วยกันย่อมไม่สะดวกในการพิจารณาพิพากษา จึงให้ยกคำร้อง

(สุทิน นนทแก้ว-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทร์ผ่อง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>